

NIG: 26089 43 2 2016 0052191

AL TRIBUNAL DE INSTANCIA – SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN
PLAZA Nº 3 DE LOGROÑO

M^a JESÚS MENDIOLA OLARTE, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de JESUS JIMENEZ ALGUACIL Y M^a. SONIA JIMENEZ ALGUACIL, en el procedimiento **PC PIEZA DE RESPONSABILIDAD PECUNIARIA Nº 190/2016 0002**, ante este Tribunal comparezco y como mejor en derecho proceda, DIGO:

Con fecha 11 de febrero de 2026 me ha sido notificada diligencia de ordenación del día 9 de los corrientes, mediante la que se da traslado a esta parte del recurso de revisión frente al decreto de fecha 29 de enero de 2026 interpuesto en nombre y representación procesal de Ángel David Salido Sáenz de Samaniego.

Dentro de plazo, esta parte se opone e impugna dicho recurso.

A L E G A C I O N E S

Primera.- El art. 454.bis.2 LECiv. exige imperativamente que se indique por el recurrente la infracción que ha cometido la resolución judicial que se recurre.

En este caso, tal requisito legal **no se ha cumplido en el recurso de revisión**.

No es suficiente con que el recurrente diga genéricamente en el hecho quinto de su escrito *“entiende esta parte que el decreto impugnado incurre en infracción normativa procesal relevante al resolver la controversia sobre la titularidad como si bastara la mera apariencia*

registral para mantener la traba... sin citar cuál es la supuesta “normativa procesal relevante” que se dice ha sido infringida.

A nuestro juicio, el recurrente no señala normativa procesal, porque no existe infracción alguna.

Segunda.- La resolución judicial recurrida se ajusta totalmente a derecho y la misma ha de mantenerse en sus términos, al aplicar con rigor la legalidad vigente, en base a la realidad que consta en el registro de la propiedad cuando se acordó el embargo.

Tal embargo se hizo por el órgano judicial en base a la indagación patrimonial sobre el recurrente. Los datos fueron corroborados por la información vigente del Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario, 2, que confirmó que el titular del 50 % del pleno dominio de dicha finca es el recurrente, Angel David Salido Sáenz de Samaniego.

Ratificamos que la fe pública registral en este caso es lo que ha de prevalecer frente a terceros, a tenor de lo dispuesto en los arts. 32 y 33 de la Ley Hipotecaria, como bien señala la resolución recurrida.

En el recurso no se motiva con fundamentación jurídica alguna que desacredite la adecuada aplicación en la resolución de dichos preceptos legales de la Ley Hipotecaria, embargando el bien cuyo titular registral es la persona que ha de hacer frente a la fianza.

La tramitación del embargo ha de continuar hasta la anotación del mismo en el registro de la propiedad, a favor de mis representados.

Tercera.- Si fuera cierto que existe otra “realidad jurídica” como sigue pretendiendo hacer ver el recurrente, la acreditaría. **Solo existe en las presentes actuaciones el decreto de 5 de diciembre 2024 dictado en otro procedimiento** (ETJ 185/22. Juzg. 1ª. instancia 4 Puerto del Rosario) **y eso no es en absoluto suficiente** (damos aquí por reproducidos los argumentos que sobre ello ya hicimos en la alegación tercera de nuestro escrito del 1-12-25, impugnando el recurso de reposición).

Además, según nuestro criterio, el recurrente entra en contradicción en el apartado 5.- de los fundamentos de derecho del recurso de revisión ya que por un lado nos da la razón al reconocer -como afirmábamos en el escrito referido en el párrafo anterior- respecto a la resolución (decreto del 5-12-25) que ***“Tal resolución, por su propio tenor, no acredita por sí sola la consumación de la transmisión dominical ni el ulterior reflejo registral (decreto de adjudicación/inscripción)”***, para apuntar después que *“exigía una respuesta fundada sobre el alcance jurídico-procesal del documento presentado (si es o no suficiente para excluir la pertenencia del bien investigado a la fecha de la traba) y en su caso, la práctica de las diligencias necesarias para verificar si llegó a dictarse decreto de adjudicación y su acceso registral”*.

No corresponde al Tribunal llevar a cabo las supuestas diligencias de indagación. Ha dictado la resolución oportuna con apoyo en la legalidad.

Cuarta.- En el recurso nada se opone en contra del impecable pronunciamiento de la resolución recurrida acerca del procedimiento adecuado al que tendría que acudir quien se considere tiene mejor derecho frente al embargo que en el presente proceso se ha realizado.

Quinta.- Con la desestimación del recurso de revisión, sin fundamento, el recurrente ha de ser condenado en costas.

En su virtud.

SUPlico AL TRIBUNAL DE INSTANCIA, SECCION DE INSTRUCCIÓN PLAZA N. 3, tenga por presentado este escrito, mediante el que, en la representación que ostento de M^a. SONIA y de JESUS JIMENEZ ALGUACIL se impugna el recurso de revisión interpuesto por la representación procesal de DAVID SALIDO SAENZ DE SANTAMARIA frente al decreto de fecha 29 de enero 2026, que debe ser mantenerse en su integridad, con condena en costas al recurrente.

Es justicia que se pide en Logroño, a 12 de febrero del 2026.